[illegible] وما تخفى الصدور وما تضمره والتغليظ فى الزمان أن يحلف بعد العصر أو بين الاذان والاقامة والمكان بمكة بين الركن والمقام وعند الصخرة ببيت المقدس وسائر البلاد عند منبر الجامع (ويقول اليهودى والله الذى أنزل التوراة على موسى وفلق له البحر وأنجاه من فرعون وملئه) لحديث أبى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لليهود نشدتكم بالله الذى أنزل التوراة على موسى ما تجدون فى التوراة على من زنى رواه أبو داود (ويقول النصرانى والله الذى أنزل الانجيل على عيسى وجعله يحيى الموتى ويبرئ الاكمه والابرص) لانه لفظ تتأكد به يمينه ويقول المجوسى والله الذى خلقنى وصورنى ورزقنى (ومن أبى التغليظ لم يكن ناكلا) عن اليمين لانه قد بذل الواجب الذى عليه فيجب الاكتفاء به ويحرم التعرض له قاله فى النكت ولا يحلف بطلاق وفاقا للائمة الثلاثة قاله الشيخ (وان رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبا)

(كتاب الاقرار)

وهو الاعتراف بالحق مأخوذ من المقر وهو المكان كان المقر يجعل الحق فى موضعه والاصل فى ذلك قوله تعالى واذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم اصرى قالوا أقررنا (لا يصح الاقرار الا من مكلف) فلا يصح من صغير ومجنون (مختار) فلا يصح من مكره عليه (ولو كان المقر (هازلا بلفظ أو كتابة لا باشارة الا من أخرس) ان كانت الاشارة معلومة (لكن لو أقر صغير أو قن أذن لهما فى تجارة فى قدر ما أذن لهما) أى الصغير والقن (فيه صح) قال أحمد فى رواية مهنا فى اليتيم اذا أذن له يعنى وليه فى التجارة وهو يعقل البيع والشراء فبيعه وشراؤه جائز وان أقر انه اقتضى شيأ من ماله جاز بقدر ما أذن له فيه وليه (ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار) صح ولزمه (أو) أكره (ليقر لزيد فأقر لعمرو صح ولزمه) مثل أن يكره على الاقرار بطلاق امرأة معينة فيقر بطلاق غيرها أو على الاقرار بدنانير فيقر بدراهم فيصح اقراره لانه أقر بما لم يكره عليه فصح كما لو أقر به ابتداء (وليس الاقرار بانشاء تمليك) بل هو اخبار عما فى نفس الامر اذا علمت ذلك (فيصح) اقرار الانسان لغيره (حتى مع اضافة الملك لنفسه كقوله كتابى هذا لزيد) قال فى الفروع ويصح مع اضافة الملك اليه انتهى (ويصح اقرار المريض بمال لغير وارث) لانه غير متهم فى حقه قال فى شرح المقنع قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم ان اقرار المريض فى مرضه لغير وارث جائز (ويكون) المقر به للاجنبى (من رأس المال) أى مال المقر (و) يصح اقرار المريض أيضا (بأخذ دين من غير وارث) لان ذلك اقرار لمن لا يتهم فى حقه فقبل (لا ان أقر لوارث الا ببينة) قال فى المنتهى وشرحه وان أقر المريض بمال لوارث لم يقبل اقراره بذلك الا ببينة أو اجازة من الورثة لانه ايصال لماله الى وارثه بقوله فى مرض موته فلم يصح بغير رضا بقية الورثة كهبته ولانه محجور عليه فى حقه فلم يصح الاقرار له انتهى (والاعتبار بكون من أقر له وارثا أولا) أى غير وارث (حالة الاقرار) لانه قول تعتبر فيه التهمة فاعتبرت حالة وجوده دون غيرها فلو أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث كما لو أقر لأخيه من أبيه بشئ فحدث له أخ شقيق لم يلزم اقراره وان أقر لغير وارث لزم ولو صار المقر له وارثا للمقر (لا الموت عكس الوصية) فان الاعتبار بكون من وصى له وارثا أو لا عند الموت (وان كذب المقر له